

RUSYATIMAH BT. ABDULLAH

lawan

ROSELI B. AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), Y.A. Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 13 Disember 2019 / 16hb. Rabiul Akhir 1441H]

Kes No. 10000-016-0037-2018

[Rayuan Mut'ah di bawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Mardziah bt. Kassim daripada Tetuan Mardziah & Associates.

Peguam Syarie Responden : Mohd. Khairul Masni b. Abdullah Halim daripada Tetuan Khairul Masni & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang difailkan oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-016-0018-2016 bertarikh 28/3/2018. Keputusan tersebut adalah;

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan mut'ah Plaintiff (Perayu) berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Defendan (Responden) membayar mut'ah kepada Plaintiff sebanyak RM 15,516.00.

- iv. YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambilkira pengakuan Responden bahawa Responden mempunyai simpanan wang dari KWSP sebanyak RM 200,000.00, ASB sebanyak RM 200,000.00, pendapatan bulanan sebanyak RM 5,000.00 sebulan dan mempunyai aset lain berjumlah RM 3.3 juta yang nyata amat berkemampuan untuk membayar jumlah mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Perayu.
- v. YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah mengambilkira bahawa wang berjumlah RM 200,000.00 yang diberikan oleh Responden kepada Perayu sebagai salah satu asas penentuan dan penetapan kadar mut'ah Perayu sedangkan pemberian RM 200,000.00 tersebut adalah pemberian ikhlas Responden kepada Perayu semasa pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan yang mana ianya tidak boleh dikira sebagai saguhati perkahwinan selepas perceraian.

[4] Perayu dan Responden telah memfailkan penghujahan bertulis secara serentak di dalam rayuan ini pada 31/7/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Sebelum kami mengulas berkenaan rayuan ini, adalah lebih baik untuk kami menyentuh terlebih dahulu berkenaan mut'ah mengikut hukum syarak dan undang-undang. Seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] menyatakan "mut'ah" ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan. Asas tentang pembayaran mut'ah adalah bersumberkan daripada al-Qur'an al-Karim, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 236;

58. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.

- [8] Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam Kitab *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami* oleh Prof. Dr. Muhammad az-Zuhailiy, Jilid 4, hal. 128;-

و تجب المتعة جبرا لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالبا عن هذا الفراق .

Maksudnya: Kewajipan memberi mut'ah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan Mutaah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

- [9] Ringkasnya, tuntutan mut'ah bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai pampasan, penambahan harta atau keuntungan kepada bekas isteri bahkan ianya hanyalah merupakan saguhati yang diberikan berdasarkan

Perayu. Selama tempoh tersebut, Perayu telah membantu dari segi sokongan moral dan berkorban masa dan tenaga dalam menjaga rumahtangga dan membesarkan seramai 11 orang anak mereka.

[13] Perayu juga berhujah akibat diceraikan tanpa sebab yang patut, Perayu telah memulakan hidup baru bersama 11 orang anak tanpa suami disisi dan telah menyebabkan Perayu merasa terbeban, tertekan, sedih dan kecewa. Perayu juga berhujah, walaupun Perayu ada memberikan wang kepadanya sebanyak RM 200,000.00 semasa dalam tempoh perkahwinan, namun wang itu tidak wajar diambilkira dalam menentukan kadar hak mut'ah Perayu.

[14] Responden pula berhujah bahawa segala pengorbanan Perayu semasa perkahwinan bukanlah satu alasan yang kukuh untuk membolehkan Perayu menuntut jumlah mut'ah yang tinggi. Lagipun segala pengorbanan tersebut merupakan tanggungjawab Perayu sebagai isteri bagi membantu suami dalam rumahtangga. Responden juga berhujah bahawa Responden tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan bapa kepada anak-anak selama tempoh perkahwinan.

[15] Responden berhujah YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila mengambilkira fakta bahawa Responden telahpun memberikan wang sebanyak RM 200,000.00 ketika dalam perkahwinan dalam menentukan kadar mut'ah Perayu.

[16] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di hal. 331-355 Rekod Rayuan. Kami mendapati YA Hakim Bicara di perenggan-perenggan 29-30 dan 54-57 penghakimannya telahpun mengambilkira dan

Hukum Syarak. Al-Quran telah menetapkan panduan asas berkenaan kadar mutaah melalui ayat 236 Surah al-Baqarah ;-

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Maksudnya:hendaklah kamu memberi mut'ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut kemampuannya.

- [20] Berdasarkan ayat tersebut, adalah jelas bahawa sesuatu kadar mut'ah hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan pembayarannya iaitu bekas suami. Sekiranya ada persetujuan diantara kedua-dua pihak berkenaan jumlah mut'ah, maka itulah kadar mut'ah yang wajib diberikan berdasarkan matan Kitab *Hasyiah I'anah at-Tholibin*, Juzuk 3, hal. 356 ;-

وهي ما يتراضى الزوجان

Adapun kadar mut'ah yang wajib jika kedua-dua belah bersetuju dengan sesuatu yang tertentu maka itulah kadar mut'ahnya.

- [21] Manakala di dalam kitab yang sama di hal. 357, dinyatakan jika tiada persetujuan tentang kadar mut'ah, maka ianya hendaklah ditentukan oleh Hakim; -

فإن تنازعا قدرها القاضي أي بإجتهاده بقدر حالهما وقت الفراق

- xiv. Unit ASB, no. Ahli 179176392;
- xv. Simpanan Tabung Haji; dan
- xvi. Saham Bank Persatuan, no. Anggota 770100064775.

[23] Perayu juga berhujah bahawa semua aset-aset Responden tidak mempunyai bebanan hutang dan nilai keseluruhan simpanan, pendapatan dan aset Responden adalah mencecah RM 3.3. juta. Aset-aset ini boleh dijadikan sandaran bayaran mut'ah kepada Perayu. Perayu juga berhujah bahawa keterangan Responden berkenaan perbelanjaannya untuk bayaran 3 buah kereta, perbelanjaan pengajian anak-anak dan lain-lain telah tidak dibuktikan oleh Responden. Tiada sebarang keterangan saksi dan dokumentar dikemukakan oleh Responden di dalam perbicaraan. Oleh yang demikian, Responden adalah seorang yang berkemampuan untuk membayar mut'ah seperti dituntut oleh Perayu sebanyak RM 500,000.00.

[24] Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memerintahkan mut'ah sebanyak RM **RM 15,516.00 kepada Perayu**. Ini adalah jumlah tuntutan Perayu RM 500,000.00 adalah terlalu tinggi, diluar kemampuan Responden dan ianya tidak menepati Hukum Syarak.

[25] Responden berhujah bahawa mut'ah adalah satu bayaran saguhati sebagaimana ditafsirkan oleh seksyen 2 EUUKIS 2003 dan jumlahnya hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah dalam kadar yang patut dan munasabah. Responden telah merujuk kepada otoriti kes-kes *Rahaniah lwn. Ujang [1983] JH4 270*, *Tuan Farizah bt. Tuan Ludin lwn. Mohd. Razuhan b. Abdul Razab [2007] JH24(2) 335* dan *Faridah bt. Sulaiman lwn. Mohd. Noh b. Othman [2005] JH19(1) 124*. Responden juga

“ Pada hemat kami kemampuan pembayar hendaklah menjadi keutamaan sebagaimana maksud ayat 236 Surah al-Baqarah. Sekiranya bekas suami bukanlah seorang yang berpendapatan lumayan dan terlalu tinggi, kadar nilai 30 dirham yang digandakan tersebut adalah terlalu tinggi dan akan membebankannya”

[28] Di dalam kes ***Rohamaya bt. Wakiman lwn. Raja Izuddin b. Raja Ismaill***, kes no. 14000-016-0047-2017, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam penghakimannya bertarikh 1/4/2019 menyatakan;

Berdasarkan ayat tersebut (236, Surah al-Baqarah), maka, dalam menentukan kadar mut'ah mahkamah hendaklah berdasarkanimbangan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan sama ada mut'ah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara ijtihadiah dan dihukumkan sunat dikalangan sebahagian fuqaha'. Mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan namun tidak terikat dengannya. Oleh itu, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mut'ah sama ada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham”

[29] Kami telah meneliti nota keterangan di dalam Rekod Rayuan dan mendapati keterangan- keterangan seperti berikut;-

- i. Ketika disoalbalas oleh Peguam Responden berkenaan pendapatan Responden ketika bercerai, Perayu menjawab : *“...masa bercerai, saya tak tahu pendapatan dia. Saya cuma dapat penyata gaji tahun*

tersebut boleh diambilkira dalam menentukan pendapatan Responden ketika perceraian kerana tempohnya adalah tidak terlalu lama.

[31] Kami juga bersetuju dengan hujah Responden dan ulasan YA Hakim Bicara bahawa jumlah harta bukanlah asas dalam penentuan kadar mut'ah sebagaimana rujukan kes *Tengku Puteri Zainah (supra)* dan *Noor Aishah bt. Ab. Karim (supra)* namun ianya boleh diambilkira sebagai qarinah yang menyokong kemampuan Responden dalam membayar tuntutan mut'ah.

[32] Justeru, pengakuan Responden bahawa mempunyai wang simpanan dalam KWSP berjumlah RM 200,000.00 dan wang simpanan dalam ASB berjumlah RM 200,000.00 adalah fakta material yang menunjukkan keadaan kewangan dan kemampuannya semasa bercerai dan bagi membayar amaun nafkah yang diperintahkan oleh Mahkamah. Kami juga mendapati bahawa Responden juga mempunyai beberapa bidang tanah yang telah dibuktikan melalui dokumen geran tanah yang dikemukakan oleh Perayu di hal. 78-90 Rekod Rayuan yang boleh diterima sebagai qarinah yang berkaitan dengan kemampuan Responden.

[33] Adalah menjadi suatu prinsip yang kukuh di Mahkamah Syariah, selain daripada kemampuan bekas suami, status kehidupan pasangan ketika perkahwinan, keadaan, sifat dan taraf bekas isteri juga hendaklah diberikan pertimbangan di dalam menentukan jumlah mut'ah. Ianya sebagaimana dinyatakan di dalam kitab *al-Fiqh as-Shafi'i al-Muyassar* karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy, Jilid 2, hal. 99, cetakan *Dar al-Fikr* tahun 2008 yang menyebut :-

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan-Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis pihak Perayu dan Responden, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut;

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-016-0018-2016 bertarikh 28/3/2018 diubah berkaitan jumlah mut'ah daripada RM 15,516.00 kepada **RM 60,000.00** sahaja.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



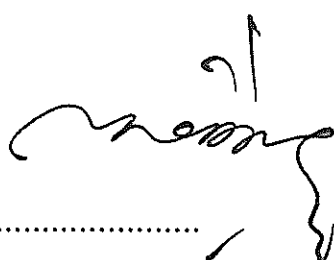
.....
1. YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. Y.A TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. Y.A DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor